



Inhalt amtlich

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark Der Landrat als Untere Wasserbehörde

- Vollzug des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) sowie der Verordnung zur Erweiterung des Gemeingebrauches an nicht schiffbaren Gewässern für Elektro-Motorboote (Brandenburgische Elektro-Motorbootverordnung – BbgEMV) für den Seddiner See S. 1

Bekanntmachungen der Kreiswahlleiterin des Landkreises Potsdam Mittelmark

- Öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses am 09.04.2024 S. 2
- Öffentliche Bekanntmachung über einen Mandatsübergang für den Kreistag Potsdam-Mittelmark S. 2

Bekanntmachungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark Der Landrat

- Änderung der öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz (KitaG) – Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkres Potsdam-Mittelmark Nr. 5/2017 vom 16. Juli 2017 S. 3

Bekanntmachungen Abwasserzweckverband AZV „Planetal“

- Öffentliche Bekanntmachung Wirtschaftsplan 2023 S. 8

Bekanntmachungen des Landrat als untere Kommunalaufsichtsbehörde

- 1. Änderungssatzung zur Neufassung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Hoher Fläming“ S. 9

Ende des amtlichen Teils

Inhalt

Informationen aus der Kreisverwaltung

- Kreistag Potsdam
Mittelmark –
Termine der
Kreistagssitzungen und
seiner Ausschüsse 2024 S. 11
- Kinder- und Jugend
Umweltpreis 2024 S. 12



Jahrgang 31
Bad Belzig
26. März 2024
Nummer 2

Impressum

Herausgeber:

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Der Landrat
14806 Bad Belzig, Niemöllerstraße 1
Tel. 033841/91-0, Fax 033841/9 14 44
Internet: www.potsdam-mittelmark.de
Redaktion:

Stabsbereich des Landrates,
Team Kommunikation und Partizipation
presse@potsdam-mittelmark.de
Bezug:

kostenlos erhältlich in allen Amts-,
Gemeinde- und Stadtverwaltungen
im Landkreis sowie beim Landkreis,
14806 Bad Belzig, Niemöllerstraße 1
Jahresabonnement bei Postbezug 15,34 €
Gesamtherstellung und Vertrieb:

Brandenburgische Universitätsdruckerei-
und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH,
Wetzlarer Straße 54
14482 Potsdam

Anzeigenverwaltung:

Brandenburgische Universitätsdruckerei-
und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH,
Telefon 0331/56 89-0, Fax 0331/5689-16

Öffentliche Bekanntmachungen

Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark – Untere Wasserbehörde –

Vollzug des Brandenburgischen Wasser- gesetzes (BbgWG) sowie der Verordnung zur Erweiterung des Gemeingebrauches an nicht schiffbaren Gewässern für Elektro-Motorboote (Brandenburgische Elektro-Motorbootverord- nung – BbgEMV) für den Seddiner See

Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark erlässt als untere Wasserbehörde auf Antrag der Gemeinde Seddiner See folgende

Allgemeinverfügung

1. Der Gemeingebrauch nach § 25 WHG i. V. m. § 43 BbgWG und § 3 BbgEMV wird wie folgt beschränkt:

Die Befahrung des „Großer Seddiner See“ wird in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. Juni mittels Wasserfahrzeuge aller Art sowie für die Ausübung folgender Sportarten untersagt:

- Stand-Up-Paddling,
- Kitesurfen und
- Surfen.

2. Ziffer 1 gilt nicht für:
 - a. Rettungskräfte, insbesondere freiwillige und Berufsfeuerwehren, Wasserschutzpolizei, Polizei, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Technisches Hilfswerk
 - b. Fischereiausübungsberechtigte und ihre Helfer.
3. Auf Antrag kann eine Ausnahmegenehmigung von Ziffer 1 erteilt werden, wenn eine Störung von Brut- und Rastvögeln nicht zu befürchten ist.
4. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt vorerst bis zum 31.12.2026.
5. Die sofortige Vollziehung zu Nr. 1 und 2 wird angeordnet.

Begründung:

Der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark als untere Wasserbehörde ist gemäß §§ 124 und 126 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) die fachlich und örtlich zuständige Behörde.

Gemäß § 44 Nr. 3 BbgWG kann die Wasserbehörde im Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung die Ausübung eines Teilbereichs des Gemeingebrauchs oder den Gemeingebrauch insgesamt regeln, beschränken oder verbieten, um die Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Diese Vorschrift findet gemäß § 3 Brandenburgische Elektro-Motorbootverordnung (BbgEMV) auch für Elektromotorbote, die unter die Regelung dieser Verordnung fallen, Anwendung.

Die Allgemeinverfügung und die damit einhergehende Einschränkung des Gemeingebrauchs soll dem Schutz, der Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft dienen. Der Große Seddiner See ist durch das Absinken des Wasserspiegels in den letzten fünf Jahren bei gleichzeitiger Zunahme des Besucherstroms in besonderem Maße von einer negativen Veränderung des Naturhaushalts betroffen. Dabei hat –beruhend auf den Mitteilungen der AG Ornithologie und der staatlichen Vogelschutzwarte – der Große Seddiner See zum einen Bedeutung für Zug- und Rastvögel als Rast- und Nahrungsgewässer während des Winterhalbjahres. Zum anderen sind Brut- und Rastbestände von Wasservögeln als besonders störungsempfindlich in Bezug auf Freizeitaktivitäten im und am Wasser einzustufen. Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Kartierungen der AG Ornithologie konnten im Bereich des Seddiner Sees häufig gravierende Störungen durch hochmobile Schlauchboote mit Elektromotoren, Stand-Up-Paddles und Windsurfen festgestellt werden. Störungen haben auf Wasservögel, je nach Störungsquelle unterschiedliche Auswirkungen. Dabei spielen Lärm, Grad der Unberechenbarkeit des Fahrkurses, Geschwindigkeit, Aufenthaltsdauer in einem Bereich und Sichtbarkeit eine Rolle. Folglich wirken insbesondere schnellere Fortbewegungsmittel, wie Elektromotorboote, Kite- oder Windsurfer in besonderem Maße störend. Allerdings führen auch muskelkraftbetriebene Wasserfahrzeuge, wie Kanus oder Kajaks zu Störungen der Tiere, verstärkt dann, wenn, wie beim Stand-Up-Paddling üblich, in aufrechtstehender Position betrieben eine besondere Scheuchwirkung verursacht wird. Die dadurch entstehenden Fluchtbewegungen führen bei Zug- und Rastvögeln zu einem erheblichen Energieverbrauch in jener nahrungsarmen Zeit. Bei Brutvögeln hat die Scheuchwirkung erhebliche Auswirkungen auf das Brutverhalten, da verlassene Gelege auskühlen oder Opfer von Prädatoren werden können.

Der Schutz der Natur und Landschaft ist auch nicht durch andere, mildere Mittel in gleicher Art und Weise zu gewährleisten. Insbesondere am Nordufer des Sees sind durch das Absinken des Wasserspiegels bei gleichzeitiger Zunahme des Besucherstroms sensible Bereiche stark beeinträchtigt worden. Im Frühjahr 2021 wurden gemeinsam mit den Gemeinden Michendorf, Seddiner See und der unteren Naturschutzbehörde Benjeshecken und temporäre Bauzäune oder Bojenketten errichtet, um besonders beeinträchtigte Uferbereiche zu schützen. Eine Beeinträchtigung von Seeseite, welche zu beobachten ist, konnte hierdurch nicht verhindert werden.

Die Verfügung ist auch im Übrigen verhältnismäßig und ermessensgerecht, um eine nachhaltige Schädigung des Naturhaushalts zu vermeiden. Rettungskräfte werden ebenso berücksichtigt wie der örtliche Fischer. Durch das Verbot werden die Eigenschaften und der Zustand der Natur und Landschaft vor weiteren nachteiligen Veränderungen geschützt. Demgegenüber muss das Interesse der Allgemeinheit an der Ausübung des Gemeingebrauchs hintenanstehen, wobei zu berücksichtigen ist, dass vom Verbot vornehmlich die Winter- und Frühjahrsmonate, in denen die Nutzung des Seddiner Sees ohnehin im geringeren Maße erfolgt, betroffen sind. Dem Interesse an der Freizeitnutzung in den wärmeren Sommermonaten wird dadurch Rechnung getragen, dass das Verbot mit Abschluss der Hauptbrutzeit endet. Ferner kann, insbesondere für Angler, eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, wenn eine Störung der Rast- und Brutvögel nicht zu befürchten ist. Das Genehmigungsverfahren dient auch dem Zweck, die Nutzer für die Besonderheiten der Natur und Landschaft am Seddiner See zu sensibilisieren.

Die Befristung soll der Evaluierung dienen, um die Wirksamkeit der Einschränkung des Gemeingebrauchs auf das verfolgte Ziel, nämlich die Brut- und Rastvögel zu schützen, zu überprüfen.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der VwGO liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse und ist notwendig, um zu verhindern, dass durch die Einlegung von Rechtsmitteln die untersagte Nutzung ausgeübt wird und so weiterhin negative Auswirkungen auf störungsempfindliche Wasservogelarten zu befürchten sind.

Hinweis:

Die untere Wasserbehörde überwacht die Einhaltung der Allgemeinverfügung. Zuwiderhandlungen können gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 103 Abs. 2 WHG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Niemöller Straße 1, 14806 Bad Belzig eingelegt werden.

Bad Belzig, den 13.02.2024

Marko Köhler
Landrat

Die Kreiswahlleiterin des Landkreises Potsdam-Mittelmark

Öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses

Die öffentliche **Sitzung des Kreiswahlausschusses** zur Entscheidung über die Zulassung bzw. Zurückweisung der Wahlvorschläge und Listenvereinigungen für die Wahl des Kreistages Potsdam-Mittelmark am 9. Juni 2024 findet

am Dienstag, dem **9. April 2024 um 15.00 Uhr**
im Raum 200, TGZ Gebäude,
Brücker Landstraße 22 b, 14806 Bad Belzig

statt.

Gemäß § 4 Abs. 1 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung hat jede Person

Zutritt zu der Sitzung.

Kümpel
Kreiswahlleiterin

Die Kreiswahlleiterin des Landkreises Potsdam-Mittelmark

Öffentliche Bekanntmachung über einen Mandatsübergang für den Kreistag Potsdam-Mittelmark

Die Kreiswahlleiterin des Landkreises Potsdam-Mittelmark gibt gemäß § 60 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz bekannt, dass

Herr Hartmut Besch, Wahlvorschlagsträger Freie Demokratische Partei (FDP),

durch Mandatsübergang ab dem 13.03.2024 gewählter Vertreter des Kreistages Potsdam-Mittelmark ist.

Bad Belzig, 13.03.2024

Kümpel
Kreiswahlleiterin